

1501722-12.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... (autos n.º 0000542-40.2018.8.26.0599 - roubo - trânsito em julgado para a Defesa em 15/8/2018; autos n.º 0005667-16.2016.8.26.0451 - roubo - trânsito em julgado para a Defesa em 20/6/2017).

- DA INSTRUÇÃO EM AUDIÊNCIA

Durante a instrução, foram colhidos os seguintes elementos probatórios:

a) Inicialmente, foi ouvido Elisangela Jamglossi, representante da vítima.

Contou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital n.º:

1501722-12.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2304328/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21277826 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3187/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2304328 - 01º D.P. PIRACICABA,

3187/21/922 - 01º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRÍCIO FERREIRA BILCHE

Vítima:

PREFEITURA DE PIRACICABA/SP

Artigo da Denúncia:

*

Aos 30 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Elisangela Jambiossi, Francisco Oriel de Andrade.

Ausente o acusado Fabricio Ferreira Bilche, o qual foi devidamente intimado por ocasião do cumprimento do alvará de soltura em janeiro de 2022 (fls.173), e informou que compareceria ao fórum para ser ouvido e participar da audiência, mas não o fez.

Ausente também a testemunha arrolada em comum pelas partes: Izhar Lucas Garutti Seisdedos.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Elisangela e Francisco) pelo sistema virtual.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Izhar Lucas Garutti Seisdedos.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o réu foi devidamente intimado (fls.173), mas não compareceu nem pessoal e nem virtualmente para a audiência, DECRETO A SUA REVELIA.

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Izhar Lucas Garutti Seisdedos.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, FABRICIO FERREIRA BILCHE está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nodia 08 de novembro de 2021, por volta de 19h40min, na Rua Santa Cruz, n. 2158, centro, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, FABRICIO FERREIRA BILCHE qualificado e indiciado às fls. 05/06, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada (laudo a ser oportunamente juntado), ferramentas, óculos, produtos de informática (scanner e toner), aparelho de som e grameador, objetos melhor descritos e avaliados em R\$2.040,00 (dois mil e quarenta reais) nos autos defls. 12/15 e 96/971, pertencentes à Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, representado por Elisangela Jamglossi, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, FABRÍCIO – que ostenta envolvendo com a prática de outros crimes contra o patrimônio – dirigiu-se ao prédio da divisão de Patrimônios da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Ato contínuo, escalou o muro que cerca o imóvel e, no interior do prédio, apoderou-se dos objetos acima mencionados. Ocorre que sua ação foi vista por populares e a Guarda Civil Municipal foi acionada. No local, os agentes surpreenderam e detiveram o denunciado. A seu lado, encontraram uma bolsa preta contendo ferramentas, um 'skanner' portátil e um grameador. E já separados para a subtração, ao lado da bolsa, encontraram rádio, um 'toner' para impressora e uma pasta de escritório. Na delegacia, o denunciado confessou os fatos (fls.05/06).O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, a pronta intervenção dos agentes municipais.

Os laudos de fls. 183-194 comprovam a escalada e a autoria do crime em tela.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Elisangela Jamglossi – responsável pela Divisão de Patrimônio da Prefeitura de Piracicaba, detalhou: foi informada de que agentes da guarda municipal estava tentando entrar no barracão para prender o ladrão. Abriu o barracão para os guardas, e estes prenderam uma pessoa. Os objetos que ele pretendida subtrair estavam já separados. Depois da prisão daquela pessoa, os furtos pararam. Antes, eram constantes.

FRANCISCO ORIEL DE ANDRADE – GCM – confirmou que deteve o réu no local dos fatos. No mesmo sentido, IZHAR LUCAS GARUTTI SEISDEDOS – GCM – quando ouvido na fase policial.

Não há dúvidas. Réu detido em plena prática da infração penal. Confessou os fatos. Folha de antecedentes e respectivas certidões nos autos (fls. 54/64): FABRICIO FERREIRA BILCHE é reincidente – condenado duas vezes por roubo (autos n. 0000542-40.2018.8.26.059 e 0005667-16.2016.8.26.0451) e portador de maus antecedentes (autos n. 0020702-02.2005.8.26.0451).

Pena acima do mínimo legal.

Regime fechado.

Do pedido final

Pela procedência da presente ação penal, nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Fabricio Ferreira Bilche foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c. c/ o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 111-112), no dia 08 de novembro de 2021, por volta de 19h40min, na rua Santa Cruz, n. 2158, centro, nesta cidade e comarca de Piracicaba, Fabricio tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada, ferramentas, óculos, produtos de informática (scanner e toner), aparelho de som e grampeador, objetos melhor descritos e avaliados em R\$2.040,00 (dois mil e quarenta reais) nos autos de fls. 12-15 e 96-97, pertencentes à Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, representado por Elisangela Jamglossi, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda de acordo com a inicial, Fabrício dirigiu-se ao prédio da divisão de Patrimônios da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Ato contínuo, escalou o muro que cerca o imóvel e, no interior do prédio, apoderou-se dos objetos acima mencionados. Ocorre que sua ação foi vista por populares e a Guarda Civil Municipal foi acionada. No local, os agentes surpreenderam e detiveram o réu. A seu lado, encontraram uma bolsa preta contendo ferramentas, um 'skanner' portátil e um grampeador. E já separados para a subtração, ao lado da bolsa, encontraram rádio, um 'toner' para impressora e uma pasta de escritório. Na delegacia, o réu confessou os fatos (fls. 5-6). O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, a pronta intervenção dos agentes municipais.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o réu confessou ter praticado o delito. Disse que: "na data e horário dos acontecimentos, ingressou no imóvel existente no local dos fatos com o intuito de subtrair eventuais bens que encontrasse. Um outro homem, desconhecido, lhe disse que no interior do imóvel haveria bens de valor. Ingressou no próprio municipal após pular o muro do imóvel. Acabou surpreendido pelos guardas enquanto realizava a subtração. No momento do crime, estava sob o efeito de 'crack'" (fls. 5-6).

Em solo policial, Elisangela Jamglossi contou que: "é chefe da divisão de Patrimônios da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Na data dos fatos, expediente daquela repartição pública havia se encerrado às 17:00 e não havia mais funcionários no local. Foi avisada por um colega que trabalha na secretaria ao lado, que havia uma movimentação policial no prédio em que a declarante trabalha. Compareceu ao local e foi informada pela Guarda Municipal sobre a tentativa de furto. Foram furtados um rádio, 3 rebiteadeiras, grampeador, aparelho de MP3, pastas AZ (porta arquivos), tonner de impressora, scanner uma trena e um óculos de sol. Relata que os furtos no local são recorrentes e que o autor se utiliza sempre de forma semelhante para adentrar o local" (fls. 93).

Izhar Lucas Garutti Seisdedos, guarda municipal, narrou que: "estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina quando foram acionados para averiguar suposto crime de furto em curso no local dos fatos, onde funciona a Divisão de Patrimônio da Prefeitura de Piracicaba. Segundo informado, câmeras de monitoramento teriam flagrado um homem, que trazia consigo uma mochila preta, pular o muro do imóvel e ingressar em seu interior. Enquanto realizavam vistoria no próprio municipal, os agentes se depararam com a pessoa do ora indiciado, com quem nada de ilícito foi encontrado. Próximo do local em que o suspeito se encontrava, foi localizada uma mochila preta, idêntica à que o suspeito foi visto carregando, em cujo interior havia várias ferramentas, um 'skanner' portátil e um grampeado. Ao lado de tal mochila, foram localizados, ainda, um rádio, um 'toner' para impressora e uma pasta de escritório, tudo separado para ser levado. Diante dos fatos, conduziram o suspeito até esta delegacia, a fim de que fossem adotadas as providências de rigor, sendo necessário utilizar algemas" (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Francisco Oriel de

Andrade (fls. 4).

Às fls. 12-13, auto de exibição e apreensão. Às fls. 14, auto de avaliação. Às fls. 96-97, auto de entrega. Às fls. 183-189, laudo de exame do local dos fatos. Às fls. 190-194, laudo das imagens das câmeras de segurança.

Às fls. 54-57, certidão de objeto e pé que indica os maus antecedentes (autos n.º 0020702-02.2005.8.26.0451 – art. 158 do CP – trânsito em julgado para o réu em 3/11/2009, pena cumprida ou julgada extinta em 21/5/2014) e a reincidência do requerido (autos n.º 0000542-40.2018.8.26.0599 – roubo – trânsito em julgado para a Defesa em 15/8/2018; autos n.º 0005667-16.2016.8.26.0451 – roubo – trânsito em julgado para a Defesa em 20/6/2017).

- DA INSTRUÇÃO EM AUDIÊNCIA

Durante a instrução, foram colhidos os seguintes elementos probatórios:

a) Inicialmente, foi ouvido Elisângela Jamglossi, representante da vítima. Contou que já estavam ocorrendo alguns furtos e estavam providenciando proteção. Estava em sua residência quando um amigo, que trabalha ao lado do barracão da prefeitura, ligou avisando que havia guardas tentando entrar no seu setor e prender alguém. Foi até o local, abriu o barracão e os guardas ingressaram. Eles pediram que a depoente saísse. Eles prenderam a pessoa e ela ficou do outro lado da calçada. Entrou no local e viu objetos já separados. Os armários estavam revirados. Faltava um rádio que estava sobre a sua mesa, mas que foi localizado em uma mochila do rapaz. Não chegou a ver o rapaz porque sentiu medo de ser perseguida pelo furtador posteriormente. Depois da prisão, a segurança foi reforçada e os furtos pararam.

b) Na sequência, ouvido o guarda municipal Francisco Oriel de Andrade. Foram acionados pela CEMEL porque um indivíduo foi avistado entrando no barracão da prefeitura. Ao entrarem no barracão, que foi aberto por pessoa responsável, depararam-se com o indivíduo preso e diversos objetos separados. Ele ainda estava dentro do local quando foi preso. A pessoa presa ficou muito alterada e foi necessário o uso de algemas.

c) O réu Fabricio Ferreira Bilche é revel.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos guardas municipais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos guardas; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, nota-se que o standard probatório da presunção de inocência não foi superado, não sendo possível afirmar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou as condutas que a ele são imputadas nestes autos. E a dúvida, como sabido, deve resolver-se a favor do réu. É, pois, o caso de absolvição (CPP, art. 386, VII).

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância atenuante da confissão deve ser considerada e compensada com a agravante da reincidência, pois ambas são preponderantes (art. 67 do CP).

c) Da tentativa

Na terceira etapa de dosimetria de pena, conforme se infere dos elementos de prova produzidos em juízo, os acusados estiveram distantes da consumação: logo após dar início à subtração, ele foi surpreendido pelos guardas, que prontamente o impediram de consumir o delito.

E, como sabido, a pena, no caso da tentativa, deve ser diminuída de acordo com o iter criminis percorrido:

“O quanto a ser reduzido será fixado proporcionalmente, segundo a gravidade e a lesividade concretas da ação tentada. Ou seja, quanto mais próxima a consumação, menor será a diminuição; logo, maior será a pena; quanto mais distante a consumação, maior a diminuição; portanto, menor a pena” (QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte geral. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, v. 1, p. 316).

Nessa linha também ensina Luiz Regis Prado:

“De modo geral, há de ser feita a redução entre 1/3 e 2/3, estatuída na lei, sendo o quantum baseado no desenvolvimento do iter criminis; vale dizer, quanto mais próximo da consumação, menor a redução, ou quanto mais distante da consumação, maior a redução pela tentativa” (Comentários ao Código Penal. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 109).

Assim, a minorante do art. 14, II, do Código Penal deve ser aplicada em seu patamar máximo.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso. Pugna-se, assim, pela fixação do regime inicial diverso do fechado.

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que o réu respondeu preso ao processo, impõe-se que o tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

FABRICIO FERREIRA BILCHE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 08 de novembro de 2021, por volta de 19h40, na Rua Santa Cruz, nº 2158, centro, nesta cidade e comarca, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada, ferramentas, óculos, produtos de informática (scanner e toner), aparelho de som e grampeador, objetos melhor descritos e avaliados em R\$2.040,00 (dois mil e quarenta reais) nos autos de fls. 12/15 e 96/971, pertencentes à Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, representado por E.J., não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, Fabrício – que ostenta envolvendo com a prática de outros crimes contra o patrimônio – dirigiu-se ao prédio da divisão de Patrimônios da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Piracicaba.

Ato contínuo, escalou o muro que cerca o imóvel e, no interior do prédio, apoderou-se dos objetos acima mencionados.

Ocorre que sua ação foi vista por populares e a Guarda Civil Municipal foi acionada.

No local, os agentes surpreenderam e detiveram o réu. A seu lado, encontraram uma bolsa preta contendo ferramentas, um 'skanner' portátil e um grampeador. E já separados para a subtração, ao lado da bolsa, encontraram rádio, um 'toner' para impressora e uma pasta de escritório.

Na delegacia, o réu confessou os fatos (fls. 05/06).

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a pronta intervenção dos agentes municipais.

A denúncia foi recebida (fls. 113/114), o réu foi citado (fls. 123), apresentando resposta escrita, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 127/130).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando audiência (fls. 137/140).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e 01 testemunha comum, sendo decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pela fotografia de fls. 17 e pelo auto de avaliação de fls. 14/15, segundo o qual os bens subtraídos foram avaliados em R\$ 2.040,00.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu confessou a autoria delitiva. Na data e horário dos acontecimentos, ingressou no imóvel existente no local dos fatos com o intuito de subtrair eventuais bens que encontrasse. Um outro homem, desconhecido, lhe disse que no interior do imóvel haveria bens de valor. Ingressou no imóvel após pular o muro. Acabou surpreendido pelos guardas enquanto realizava a subtração. No momento do crime, estava sob o efeito de crack (fls. 05).

Em Juízo, o réu não compareceu à audiência, deixando de fornecer versão.

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu. Vejamos.

A vítima E.J. declarou que já vinham ocorrendo alguns furtos e estavam providenciando mais proteção ao prédio. Estava na sua casa, por volta de 17h40, quando um amigo que trabalha na Secretaria ao lado, dizendo eu havia guardas civis no barracão, tentando entrar, para prender o ladrão, porque as câmeras do Cemel tinham verificado que alguém tinha entrado no local. Tinha avisado a Cemel e pedido que observassem bem o local. Foi ao local e abriu o barracão, acendeu as luzes e os guardas civis conseguiram prender o réu, dentro do barracão. Depois que o réu foi levado à viatura, entrou no barracão e viu alguns objetos já separados. Os armários estavam revirados, inclusive o rádio que fica na sua mesa estava dentro da bolsa. Depois disso, os furtos pararam e conseguiram terminar as proteções.

O guarda municipal Francisco Oriel de Andrade alegou que foram solicitados pelo monitoramento da cidade e se deslocaram ao local. O local estava fechado, mas a câmera tinha avistado um indivíduo em cima do telhado e entrando no barracão pela janela. Solicitaram a presença do responsável para abrir o barracão. Quando ingressaram no barracão, ele foi abordado e, junto a ele, já estavam vários objetos separados. O réu, ao ser abordado, ficou nervoso e agressivo, sendo necessário imobilizá-lo e algemá-lo. O réu foi localizado dentro do barracão.

Com efeito, a autoria restou comprovada pela confissão do réu e pela prova dos autos.

Em solo policial, o réu confessou a prática do crime, disse que soube que no local havia bem e ali adentrou, pulando o muro, para a subtração. Em sede judicial,

deixou de comparecer nesta audiência.

A vítima não presenciou a subtração. Confirmou que, no momento do crime, o expediente já tinha acabado e o prédio estava fechado. Foi avisada da subtração por funcionários de outra Secretaria e foi ao local. Lá chegando, abriu a porta do barracão e os guardas encontraram o réu dentro dele. Havia objetos já separados pelo réu e os armários estavam todos revirados.

O guarda municipal narrou que foram acionados para comparecer ao local, porque as câmeras da Cemel tinham flagrado um indivíduo no telhado do imóvel. Ao chegarem ao local, os guardas civis esperaram o responsável abrir a porta do barracão e encontraram o réu dentro dele, já com objetos separados para a subtração.

Nesse sentido, as câmeras de monitoramento surpreenderam a ação do réu, ingressando no imóvel, pulando o muro, e, em seguida, os guardas civis foram ao local e encontraram o réu dentro do barracão ao lado dos bens já amealhados.

Assim, o réu foi abordado na posse da res, o que, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio autor a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j.

20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

"RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

No caso dos autos, em solo policial, o réu confessou o delito, e, em Juízo, deixou de comparecer, de forma que a presunção é certa.

3) Da qualificadora da escalada

Neste momento, cabe perquirir sobre a qualificadora de escalada estabelecimento. O laudo pericial de fls. 184/189 comprovou que a via de acesso do furtador ao imóvel se deu primeiramente por escalada de uma grade metálica de um barracão contíguo. Esta ação foi possibilitada em virtude do desenho da parede junto à grade e da torre metálica de energia elétrica. Em ação contínua, após conseguir acesso ao telhado do imóvel, o réu conseguiu acesso à área interna, provavelmente por meio dos vidros encontrados no barracão, tendo em vista que foi apurado que eles são de tamanho suficiente para a passagem de uma pessoa mediana. O réu então, dirigiu-se ao escritório onde tomou posse dos bens já descritos e retornou ao salão, onde teve acesso às chaves do portão, e assim, abrindo-o, deixou o local.

Ademais, no laudo pericial de degravação de mídia de fls. 191/194 também ficou constatada que o réu subiu no muro, alcançou o telhado, entrou no barracão.

Dessa forma, a agravante é certa e deve ser aplicada.

4) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apreensão ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apreensão (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins

do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Como o réu se apossou dos bens, mas não conseguiu fazer cessar a clandestinidade, deve ser reconhecida a figura tentada.

A figura tentada, portanto, deve ser reconhecida.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 56/57 - Processo n. 0020702-02.2005.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

A multirreincidência (Certidão de fl. 54 - Processo n. 0000542-40.2018.8.26.0599; Certidão de fls. 54/55 - Processo n. 0005667-16.2016.8.26.0451) prepondera sobre a confissão, nos termos da recente readequação da Tese 585, assim definidos pelo Superior Tribunal de Justiça: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Assim, a pena-base deve ser aumentada em um sexto: reclusão de 02 anos, 08 meses e 20 dias e 12 dias-multa.

A tentativa fará com que a pena sofra uma redução de 1/3, porque o réu já tinha amealhado os bens e estava deixando o local, quando foi abordado: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias e 08 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, em razão da reincidência e maus antecedentes do réu.

Pena final: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 08 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR FABRICIO FERREIRA BILCHE, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 08 dias-multa, diária mínima.

O crime não foi cometido sob violência ou grave ameaça, no entanto, não é adequada a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pois o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio, demonstrando que não respeita os bens alheios.

O réu está em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Pelo(a) defensor(a) foi requerido vista dos autos após a intimação do(a) ré(u) do teor da r.sentença.

Pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Defiro o requerido, devendo a serventia providenciar a vista dos autos à Defensoria Pública, após a intimação do(a)(s) ré(u)(s) do teor da r.sentença.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):